



Nr. 439 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung. 2. März 1928, 15.30 Uhr

R 43 I/1429, Bl. 11–14, 23

Anwesend: Hergt, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Groener, Schätzel, Koch, Schiele; Präs. des Rechnungshofs Saemisch; StS Meissner, Schmid, Trendelenburg, Zweigert, Hoffmann; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Schneider, Dammann, v. Kameke, Lothholz; MinR Wöllke, Weiß, Graf Schwerin v. Krosigk, Griesmeyer, Heintze; Votr.LegR v. Friedberg; Protokoll: MinR Vogels (Kabinettsitzung), RegR Planck (Ministerbesprechung).

Beginn: 15:30

[Tagesordnung]

1. *Verordnung des Reichspräsidenten zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vom 15. September 1923.*

[Phoebus-Angelegenheit.]

2. *Bericht über den Personalienetat.*
3. *Außerhalb der Tagesordnung: Nachtragshaushalt 1927.*
4. *Sicherstellung der Zukunft der Beamten des Reichsministeriums für die besetzten Gebiete und seiner untergeordneten Behörden. [...]*
5. *Dienstzeit der Reichsbeamten. [abgesetzt]*
6. *Splitterparteien. [abgesetzt]*
7. *Kredithilfe für die mittlere und kleine Industrie und das Handwerk des Saargebiets.*

Den Vorsitz führte wegen Behinderung des Herrn Reichskanzlers der Stellvertreter des Reichskanzlers Reichsminister der Justiz Hergt.

1. Verordnung des Reichspräsidenten zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vom 15. September 1923.

Der *Reichsminister des Innern* begründete seinen Antrag auf Aufhebung der Verordnung des Reichspräsidenten zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vom 15. September 1923 ¹.

¹ In einem Schreiben an den StSRkei und verschiedene RM vom 7.10.26 hatte der frühere RIM Külz darauf hingewiesen, daß aus den Jahren 1920 bis 1924 noch 16 VOen des RPräs. auf Grund von Art. 48 RV in Kraft seien. Die auf Grund des Art. 48 RV

In der Aussprache wurden Bedenken gegen die Entbehrlichkeit des Artikel 1 der Verordnung² geäußert, da die darin unter Strafe gestellte Aufforderung zur Steuersabotage erst vom neuen Strafbuch³ erfaßt werde.

Der *Reichsminister des Innern* beschränkte daher seinen Antrag auf die Aufhebung des Artikel 2 der Verordnung.

Auch hiergegen wurden von verschiedenen Seiten Bedenken geäußert, da die alleinige Aufrechterhaltung des Artikel 1 unter den obwaltenden Umständen dieser Bestimmung eine unerwünscht gesteigerte Bedeutung beilege und damit Anlaß zu unerwünschter politischer Agitation geben könne.

Nach längerer Aussprache schlug der *Reichsminister des Innern* vor, die Angelegenheit zu einer erneuten Kabinettsberatung in der nächsten Woche zu vertagen. In der Zwischenzeit soll geprüft werden, ob auch andere Verordnungen aufhebungsreif sind und gleichzeitig mit dem Artikel 2 der zur Erörterung stehenden Verordnung aufgehoben werden können, damit der Sondercharakter der Maßnahmen nicht zu falschen politischen Ausdeutungen Anlaß gibt. Gedacht wurde hierbei in erster Linie an die Verordnung vom 20. November 1920 über die Sabotage lebenswichtiger Betriebe⁴. Diese Verordnung bildet zur Zeit den Gegenstand von Ressortverhandlungen.

Das Kabinett war mit dem Vorschlage des Reichsministers des Innern einverstanden⁵.

[Ministerbesprechung]

[Phoebus-Angelegenheit.]

Zwischen Punkt 1 und 2 [der Kabinettsitzung] trat das Reichskabinett in eine Ministerbesprechung über die Phoebus-Angelegenheit ein⁶.

Der *Reichswehrminister* berichtete, daß die Regierungserklärung in der Sitzung des Haushaltsausschusses am Vormittag des gleichen Tages⁷ dazu geführt habe, daß der Haushaltsausschuß einer Verschiebung der Beratung dieses Gegenstandes um einige Tage zugestimmt habe. Nach Ablauf dieser Frist müsse allerdings dem Haushaltsausschuß ein Bericht vorgelegt werden. Er schlug vor, daß ein allgemeiner Liquidationsbericht der Geschäfte der Seetransport-Abteilung verfaßt werde. Hierfür werde nach seiner Ansicht die durch das Reichskabinett beschlossene, bisher allerdings noch nicht zusammengetretene Kommission zur Kontrolle der geheimen Rüstungsausgaben⁸ besonders geeignet sein.

erlassenen VOen „stellen *einstweilige* Maßnahmen dar. Sie sind nicht geeignet, zur Regelung eines Dauerzustandes an die Stelle ordentlicher Gesetze zu treten.“ Es werde daher zu prüfen sein, ob wenigstens die älteren dieser VOen aufgehoben werden können (R 43 I/2701, Bl. 78). In einer Kabinettsvorlage vom 24.2.28 hatte RIM v. Keudell mitgeteilt, aus parlamentarischen Kreisen sei die Aufhebung der VO des RPräs. „zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ vom 15.9.23 (RGBl. I, S. 879) angeregt worden, „da die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für das Weiterbestehen dieser Vorschrift, nämlich eine erhebliche Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, nicht mehr gegeben seien“ (R 43 I/2701, Bl. 88). Zuvor hatte auch REM Schiele mit Schreiben vom 22.2.28 an den RIM die Aufhebung der genannten VO vom 15.9.23 oder wenigstens des § 2 dieser VO vorgeschlagen (ebd., Bl. 87).

² Nach § 1 der VO wurde mit Gefängnis nicht unter einem Monat und mit einer Geldstrafe bestraft, wer öffentlich zur Verweigerung der Steuerpflicht aufforderte. Nach § 2 wurde mit Gefängnis und Geldstrafe bestraft, wer öffentlich zur Zurückhaltung von Lebens- oder Futtermitteln aufforderte, die zur Veräußerung oder Weiterveräußerung bestimmt waren (RGBl. 1923 I, S. 879).

³ Der Entwurf des neuen Strafbuches war am 14.5.27 dem RT vorgelegt (RT-Bd. 415, Drucks. Nr. 3390) und von diesem am 22.6.27 an den 32. Ausschuß des RT (Strafrechtsausschuß) überwiesen worden (RT-Bd. 393, S. 10965 ff.).

⁴ Gemeint ist die auf Grund von Art. 48 RV erlassene VO des RPräs. „betreffend die Stilllegung von Betrieben, welche die Bevölkerung mit Gas, Wasser, Elektrizität versorgen“ vom 10.11.20 (RGBl. S. 1865).

⁵ Zur Fortsetzung dieser Kabinettsberatung siehe Dok. Nr. 444, P. 2 und insbes. Dok. Nr. 449, P. 2.

⁶ Die Niederschrift Plancks über diese eingeschobene Ministerbesprechung befindet sich auf einem besonderen Blatt am Schluß des Protokolls über die obige Kabinettsitzung vom 2.3.28 (R 43 I/1429, Bl. 23).

⁷ Siehe Dok. Nr. 438, Anm. 5.

⁸ Siehe Ziffer 3) des Kabinettsbeschlusses über die Kontrolle geheimer Ausgaben, der in der Ministerbesprechung vom 22.12.27 (Dok. Nr. 384, P. 2) gefaßt worden war.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* berichtete über seine Verhandlungen mit den Parteiführern, die ihn zu der Meinung gebracht hätten, daß allen Parteien die Möglichkeit eines Abschlusses dieser Angelegenheit erwünscht sein würde.

Der *Präsident des Rechnungshofes* sprach sich gegen die Betrauung der Kontrollkommission mit der Abfassung des Berichts aus, da in einem solchen Bericht politische Gesichtspunkte Geltung haben müßten, die der Präsident des Rechnungshofes, der der Kommission als Mitglied angehöre, nicht berücksichtigen könne. Der Bericht würde seiner Meinung nach am besten von der Reichsregierung, d. h. dem Reichskanzler oder aber dem Reichswehrminister, erstattet werden.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* erklärte, daß er zunächst mit dem Herrn Reichskanzler Fühlung zu nehmen beabsichtige. Im Anschluß daran würden, wenn es der Gesundheitszustand des Herrn Reichskanzlers erlaube, zweckmäßigerweise die Unterredungen des Herrn Reichskanzlers mit den Parteiführern folgen. In der Zwischenzeit müsse der Bericht jedenfalls in Angriff genommen werden. Man könne später immer noch über die Frage, wer ihn unterzeichne, entscheiden. Zur Abfassung des Berichts würden sich zweckmäßigerweise alle bisher beteiligten Stellen zur Verfügung stellen, wobei wohl der Reichswehrminister die Federführung zu übernehmen habe.

Der *Reichswehrminister* und der *Präsident des Rechnungshofes* erklärten sich hiermit einverstanden⁹.
[Kabinettsitzung]

2. Bericht über den Personalienetat.

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete über das Ergebnis seiner Aussprache mit den Fraktionsführern über die Ausgestaltung des Stellenplans im Reichshaushalt 1928¹⁰. Danach haben sich alle Parteien gegen eine Änderung des zur Zeit geltenden Stellenplans ausgesprochen, die sich auf eine alleinige Berücksichtigung der Ministerialinstanz beschränkt. Darüber hinaus waren alle Parteien mit Ausnahme der Deutschnationalen der Meinung, daß grundsätzlich von jeder Änderung sowohl in der Ministerialinstanz wie auch in der Provinzialinstanz Abstand zu nehmen sei.

[...]

Zusammenfassend empfahl der *Reichsminister der Finanzen* in der Ergänzungsvorlage zum Reichshaushaltsplan für 1928 vorzusehen, daß für die Zahl der planmäßigen Beamtenstellen und deren Eingliederung in die einzelnen Besoldungsgruppen die dem Besoldungsgesetz vom 16. Dezember 1927 als Anlage beigegebene Übersicht über die Überleitung der am 30. September 1927 im Amt gewesenen planmäßigen Reichsbeamten¹¹ maßgebend sein solle, mit alleiniger Ausnahme von gewissen Änderungen bei dem Reichsversicherungsamt, dem Reichsentschädigungsamt und dem Reichspatentamt, über die das Kabinett sich bereits früher grundsätzlich schlüssig geworden sei. Weitere Vorbehalte machte er auch zugunsten der Wehrmacht sowie der Finanzverwaltung, soweit es sich um die Auswirkungen der Rückübernahme der thüringischen Finanzverwaltung auf das Reich handelt. Für die Ministerialzulage solle die Anpassung an die preußische Regelung erfolgen¹².

[...]

Das *Kabinett* erörterte darauf die Frage, ob nicht trotz der bisherigen Haltung der Parteien doch der Versuch gemacht werden müsse, die bei den einzelnen Verwaltungen aus sachlichen Gründen dringend erforderlichen Änderungen im Stellenplan durchzusetzen.

Alle Minister waren darin einig, daß den sachlichen Bedürfnissen der Ressorts unter allen Umständen Rechnung getragen werden müsse. Bevor aber in der Sache nochmals mit den Parteiführern Fühlung genommen wird, soll der Reichsminister der Finanzen mit größtmöglicher Beschleunigung im Zusammenwirken mit den Ressorts eine Zusammenstellung anfertigen, aus der sich der Mindestum-

⁹ Zur weiteren Erörterung der Angelegenheit siehe Dok. Nr. 441.

¹⁰ Zur Vorgeschichte siehe Dok. Nr. 433, P. 3.

¹¹ Anlage 6 zum Besoldungsgesetz vom 16.12.27 (RGBl. I, S. 394).

¹² Vgl. dazu Dok. Nr. 419, Anm. 7.

fang der sachlichen Bedürfnisse ergibt. Die Aufstellung soll sich nicht auf die Bedürfnisse der Ministerialinstanz beschränken, sondern auch die Außenverwaltungen berücksichtigen. Diese Zusammenstellung soll dem Kabinett als Unterlage für die zu treffenden weiteren Entschließungen dienen. Die Weiterberatung im Kabinett soll am Montag, den 5. März nachmittags 3½ Uhr erfolgen¹³. [...]

3. Außerhalb der Tagesordnung: Nachtragshaushalt 1927.

[Ministerialdirektor Lothholz berichtete über Änderungen, die der Reichsrat an der Regierungsvorlage des Nachtragshaushalts 1927 vorgenommen hatte¹⁴. Auf Vorschlag des Reichsministers der Finanzen beschloß das Kabinett, bei der Weiterleitung des Nachtragshaushalts an den Reichstag in bestimmten Punkten eine Doppelvorlage zu machen¹⁵.]

4. Sicherstellung der Zukunft der Beamten des Reichsministeriums für die besetzten Gebiete und seiner untergeordneten Behörden. [...]

5. Dienstzeit der Reichsbeamten. [abgesetzt]

6. Splitterparteien. [abgesetzt]

7. Kredithilfe für die mittlere und kleine Industrie und das Handwerk des Saargebiets¹⁶.

Staatssekretär *Dr. Trendelenburg* erklärte, daß der in der Sitzung nicht mehr anwesende Staatssekretär Hoffmann vom Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft mündlich erklärt habe, daß das Reichsernährungsministerium seinen Widerspruch gegen die Vorlage des Reichswirtschaftsministeriums zurückziehen werde.

Die Angelegenheit wurde daher nicht weiter beraten. Die Reichskanzlei soll beim Reichsernährungsministerium feststellen, ob die dem Reichswirtschaftsministerium gegenüber abgegebene Erklärung der Zurückziehung des Widerspruchs aufrecht erhalten wird¹⁷.

¹³ Siehe Dok. Nr. 440, P. 1.

¹⁴ Siehe: Niederschriften des RR 1928, § 115.

¹⁵ Demgemäß wurde der „Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Reichshaushaltsplan für das Rechnungsjahr 1927“ am 6.3.28 dem RT vorgelegt (RT-Bd. 421, Drucks. Nr. 4047).

¹⁶ In einem vertraulichen Schreiben an StS Pünder vom 13.1.28 legte RWiM Curtius dar, daß die mittlere und kleine Industrie sowie das Handwerk des Saargebiets seit längerer Zeit erheblich unter dem Mangel an langfristigen Krediten litten. Die Kreditnot habe zahlreiche Unternehmungen gezwungen, „Kredite bei französischen Geldinstituten, die nach dem Friedensschluß sich im Lande niedergelassen haben, zu nehmen. Diese Kredite sind insofern in hohem Maße politisch bedenklich, als sich ergeben hat, daß die französischen Banken ihren wirtschaftlichen Einfluß auch politisch auszunutzen suchen. Es ist in politischem Interesse dringend geboten, den deutschen Unternehmen so schnell wie irgend angängig die Möglichkeit zu geben, diese französischen Frankenkredite abzustoßen und sich die auch sonst dringend benötigten Kredite bei deutschen Bankinstituten zu beschaffen.“ Da sich die dt. Banken im Saargebiet außerstande erklärt hätten, aus eigenen Mitteln langfristige Kredite zu geben, sei die Bereitstellung öffentlicher Mittel erforderlich. Der RWiM schlug vor, der mittleren und kleinen Industrie und dem Handwerk des Saargebiets eine Kredithilfe des Reichs von 6 Mio RM zu gewähren. Der Betrag solle von der Reichs-Kredit-Gesellschaft an bestimmte dt. Banken im Saargebiet gegeben und von diesen in eigener Verantwortung verteilt werden. Die Reichs-Kredit-Gesellschaft benötige eine Ausfallgarantie des Reichs in Höhe von etwa 3 Mio RM. Der RfM habe sich bereit erklärt, die Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften zur Übernahme der Ausfallgarantie herbeizuführen. Die Kreditaktion bedürfe jedoch „strengster Geheimhaltung“, da sonst zu befürchten sei, daß die Regierungskommission des Saargebiets die Angelegenheit zum Gegenstand einer Beschwerde beim Völkerbund mache (R 43 I/244, Bl. 214–216). Der REM wünschte eine angemessene Beteiligung der Landwirtschaft an der Kreditaktion; er hatte deshalb am 1.2.28 eine Kabinettsberatung über diese Frage beantragt (R 43 I/244, Bl. 237).

¹⁷ Der REM teilte am 6.3.28 der Rk mit, daß er seinen Antrag auf Kabinettsberatung zurückziehe, nachdem sich RWiMin. und AA damit einverstanden erklärt hätten, daß von dem Kreditbetrag von 6 Mio RM ein Teilbetrag von 0,5 Mio RM für die Landwirtschaft des Saargebiets abgezweigt wird (R 43 I/244, Bl. 432).

Zitierhinweis

Nr. 439 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung. 2. März 1928, 15.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1347–1351 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D439>